# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การก่อสร้างอาคาร ถนน และสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณเป็นมูลค่าสูง ซึ่งรัฐมีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการก่อสร้างแบ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็นสองฝ่าย คือ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ วิศวกรสนาม ช่างและแรงงานก่อสร้าง เป็นต้น และอีกฝ่ายคือ “ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการก่อสร้างของส่วนราชการนี้ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการกำหนดรายละเอียดที่สำคัญหลายประการ อาทิ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในตำแหน่งต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญ เพราะในการก่อสร้างบางประเภทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแต่งตั้งให้มีผู้ควบคุมงานในการทำหน้าที่ดูแล บริหารงาน และจัดการงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ โดยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างมีความถูกต้องและเป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนดในสัญญา โดยตามนัยมาตรา 101 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560[1] ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งจากการศึกษาอำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงานตามนัยข้อ 178 (1)[2] ของระเบียบ

---

[1] มาตรา 101 วรรสอง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

[2] ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ข

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ต้องลงไปตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวันนั้น ในทางปฏิบัติมักไม่สามารถกระทำได้ และหากในช่วงขณะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมงานมีโครงการก่อสร้างจำนวนหลายโครงการในเวลาเดียวกัน อาจทำให้จำนวนของผู้ควบคุมงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบคุณภาพงานให้มีความถูกต้องตามแบบก่อสร้างนั้นไม่สามารถกระทำได้โดยต้องปฏิบัติงานด้วยวิธีการออกตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน ประสานงานกับผู้รับจ้าง และหากพบความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับงานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติเนื้อหาไว้เช่นนี้ เพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อให้โครงการการก่อสร้างทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐ เช่น อาคาร ถนน เขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น มีคุณภาพของงานก่อสร้างที่เป็นไปตามที่รัฐกำหนด นอกจากนี้ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งผลที่ตามมา คือ การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังกล่าว ทำให้ภาระงานไม่สอดคล้องกับจำนวนของผู้ควบคุมงานที่มีอยู่ ทำให้กระบวนการทำงานของผู้ควบคุมงานทำได้ยาก ไม่สอดคล้องกับเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องลงพื้นที่เพื่อควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างทุกวัน จึงส่งผลให้เกิดกรณีที่หากผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดแล้ว ผู้ควบคุมงานอาจถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือในบางกรณีอาจถือเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากไม่สามารถควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกวัน และอาจส่งผลให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด[3]

นอกจากนี้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลตามมาจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 (3) ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงาน

---

[3] ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เต็มไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ต้องทำการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน ต้องจดบันทึกลงในเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ควบคุมงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ โดยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลังให้กับผู้รับจ้าง[4] ดังนั้น หากปรากฏว่ามีกรณีวันใดที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงไปพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการก่อสร้างที่มีผู้ควบคุมงานหลายคนและต่างคนต่างอยู่ต่างพื้นที่กัน ทำให้การลงนามเอกสารรับรองผลการปฏิบัติการของผู้ควบคุมงานรายวันไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ทันทีภายหลังควบคุมงานแล้วเสร็จในแต่ละวัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาทั้งกับโครงการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ต้องลงไปควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างทุกวัน เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อันเป็นข้อกำหนดที่จำกัดขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานไม่ให้สามารถดำเนินการควบคุมงานด้วยวิธีทางเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดข้อจำกัดทางด้านเวลาการทำงานและเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการทำงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารแทนการใช้รูปแบบเดิมของทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีทดแทนการที่ผู้ควบคุมงานจะต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ อีกทั้ง การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่เช่นนี้ ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ที่ได้ตราขึ้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงการดำเนินการที่จะเกิด

---

[4] (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

ความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และผู้วิจัยเห็นว่า การกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีในการบัญญัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ผู้ควบคุมงานที่ไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติ และไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐในการที่จะต้องนำเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งมาเพื่อใช้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานที่ต้องลงไปควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวัน โดยที่บางโครงการไม่จำเป็นต้องลงไปควบคุมงานที่หน้างานทุกวัน

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามนัยข้อ 178 (1) และ (3) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยมีแนวทางหรือวิธีการที่เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมงานสามารถตรวจและควบคุมงานได้ทุกวัน โดยมิจำเป็นต้องลงไปสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำการจ้างทุกวัน และให้ทางเลือกแก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดให้มีการควบคุมงานในบางกรณี สามารถควบคุมงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการกำหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องลงไปควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน โดยพิจารณาถึงลักษณะงาน สภาพการณ์และความเหมาะสมของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทดแทนวิธีการปฏิบัติงานเดิมเป็นกรณี ๆ ไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อ 178 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.2.3 เพื่อศึกษาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการนำปรับมาให้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง

1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางการเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

## 1.3 สมมติฐานของการศึกษา

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 (1) ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกๆ วันนั้น ในทางปฏิบัติผู้ควบคุมงานมักไม่สามารถลงไปตรวจและควบคุมงานได้ทุกวัน ซึ่งผลที่ตามมา คือ ผู้ควบคุมงานไม่สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ควบคุมงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ตามข้อ 178 (3) ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ และการก่อสร้างนั้นอาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา อีกทั้ง ผู้ควบคุมงานถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว

## 1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาโดยวิธีการรวบรวมข้อมูล ทำความเข้าใจถึงสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร และศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่นำมาใช้กับการควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงศึกษาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการที่จะนำเครื่องมือหรือโปรแกรมดังกล่าวมาปรับใช้กับวิธีการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างแท้จริงในประเทศไทย จากนั้นจะได้นำมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว

## 1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา

ในเรื่องนี้จะใช้การศึกษาโดยการทบทวนเอกสาร (Documentary research) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยการนำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาศึกษาเป็นหลัก และศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบ ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ สารนิพนธ์ และสอบถามปัญหาจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานที่ไม่สามารถลงไปตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกวัน รวมถึงการหาข้อสรุปและเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไป

บังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนมากขึ้น

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สามารถเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ลดการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

1.6.2 ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเบิกค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเดินทางไปควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน

1.6.3 การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา และได้มาตรฐานตามหลักวิชาทางการช่าง

1.6.4 ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถควบคุมงานได้อย่างเต็มที่ มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และทำให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่พบเจอระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง